

COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COMUNICADO DA EMPRESA AO EX-EMPREGADO (aposentado ou demitido sem justa causa) no ato da rescisão contratual

Em atendimento ao disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, informamos que o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado que contribuiu para o plano de saúde contratado por esta empresa, tem o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Considera-se contribuição, qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano de saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, **à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica.**

Demitido: 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para o plano de saúde mantido por esta empresa, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte quatro) meses.

Aposentado: 1 (um) ano para cada ano de contribuição, ou por tempo indeterminado caso tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

O direito assegurado nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 se extingue pelo decurso dos prazos acima, pelo cancelamento do plano de saúde pelo empregador ou pela admissão do beneficiário em novo emprego. Caso o beneficiário seja admitido em novo emprego, este fato deverá ser comunicado a esta empresa, para que seja solicitada a exclusão do grupo familiar à Operadora do plano de saúde.

A manutenção da cobertura assistencial nos termos acima é extensiva a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, podendo o direito ser exercido individualmente pelo ex-empregado ou com parte do seu grupo familiar.

O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado deverá optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta ao comunicado do empregador, formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria. Caso opte em manter tal condição, o ex-empregado esta ciente que deverá ir à sede da Unimed de Lorena, dentro do prazo acima estipulado, para formalizar seu ingresso no plano de

COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

saúde de inativos, deverá apresentar comprovante de endereço para que seja realizada a cobrança das mensalidades, comprovante da contribuição (cópia do recibo de pagamento demonstrando a contribuição do empregado) e cópia da CTPS onde são feitas as anotações do início e término do contrato de trabalho

Local e data

Assinatura do ex-empregado ou aposentado